



PUTUSAN

Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RISKI ALIAS PUYUL;**
2. Tempat lahir : Pangkalan Dodek;
3. Umur/ Tanggal lahir : 23 Tahun/ 28 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Talip Siregar Lingkungan III Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Ikut orangtua;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Hal 1 dari 49 hal Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Dr. Ismayani, S.H.,S.Pd.,M.H.,C.NSP., C.HTc.,CTL.,CPM, Adil Solihin Putera, S.H.,M.H, Agus Salim,S.H, Syaipul Puad Tarigan,S.H.,M.H, Mhd Chairil Fikri Lubis,S.H, Budi Suryadi Putera,S.H, Yahya Ziqra, S.H.,M.H, Muhammad Fadli, S.H, Advokat & Legal Consultan pada Kantor Law Office Ismayani & Rekan beralamat di Jalan STM Ujung Suka Tirta No. 82A Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Sumatera Utara-20146, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: W2.U11/571/Hk.3/8/SK/2024 tanggal 29 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan pembunuhan berencana” sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL dengan pidana penjara selama seumur hidup.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos warna cokelat terdapat bercak darah, 1 (satu) potong celana pendek warna merah, 1 (satu) potong kemeja batik warna biru, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) potong kemeja batik warna hitam keabu-abuan dan 1 (satu) potong celana keper panjang warna biru gelap masing-masing dipergunakan dalam perkara terdakwa BAHYAR alias BELANDA.
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya:

Hal 2 dari 49 hal Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis



1. Menyatakan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya membebaskan Terdakwa MUHAMMAD RISKI Alias PUYUL dari seluruh tuntutan dan oleh karenanya Terdakwa diputus bebas (*vrijpraak*);
2. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RISKI Alias PUYUL dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*Onslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa MUHAMMAD RISKI Alias PUYUL dari tahanan sejak putusan diucapkan;
4. Memulihkan nama baik Terdakwa MUHAMMAD RISKI Alias PUYUL, dengan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengumumkan putusan pengadilan agar di ketahui khalayak umum;
5. Menyatakan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 24 Desember 2024, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM - 1188/L.2.32/Eoh.2 /8/2024 tanggal 12 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL bersama dengan saksi BAHYAR alias BELANDA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di Jl. Harapan Lingkungan III Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL, dengan cara sebagai berikut:

Hal 3 dari 49 hal Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada malam hari sebelum kejadian, terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL dipukul oleh korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, sehingga menyebabkan terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL merasa dendam terhadap korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, lalu terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL pulang ke rumahnya dan menceritakan kejadian tersebut kepada ayahnya yaitu saksi BAHYAR alias BELANDA dengan mengatakan “Ayah., aku ditendang dan dipukuli oleh MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS dan dibilangnya dia mau mencari imbang”.
- Kemudian terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL mengambil 1 (satu) buah pisau (belum ditemukan) yang tersimpan di dalam lemari yang ada di rumahnya lalu bersama dengan saksi BAHYAR alias BELANDA mencari korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS ke rumahnya, dan sesampainya di rumah korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL dan saksi BAHYAR alias BELANDA menunggu disekitaran rumah korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, namun oleh karena sampai dengan sekira pukul 04.30 Wib dini hari korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS tidak keluar dari dalam rumahnya, terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL dan saksi BAHYAR alias BELANDA kembali ke rumahnya.
- Selanjutnya saksi BAHYAR alias BELANDA yang pada saat itu sengaja tidak pergi bekerja hanya karena ingin menunggu korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS keluar dari rumahnya lalu duduk disebuah warung sambil menunggu korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS keluar dari dalam rumahnya.
- Kemudian sekira pukul 16.30 Wib, saksi BAHYAR alias BELANDA yang melihat korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS sedang melintas dengan berjalan kaki langsung pulang kerumahnya dan membangunkan terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL yang sedang tertidur dengan mengatakan “Riski., bangun bangun., itu MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS sudah keluar”, mendengar hal tersebut, terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL kemudian bangun lalu mengambil 1 (satu) buah pisau dan mendatangi korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS dengan cara mengejarnya.
- Mengetahui terdakwa MUHAMMAD RISKI dan saksi BAHYAR alias BELANDA mengejarnya, korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS berupaya untuk melarikan diri, namun korban MUHAMMAD FIRDAUS

Hal 4 dari 49 hal Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis



BARUS alias UUS terjatuh, lalu terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL langsung menduduki perut korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS yang pada saat itu dalam kondisi terlentang ditanah, sedangkan saksi BAHYAR alias BELANDA memegang dan menahan kaki korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS dengan maksud dan tujuan agar korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS tidak dapat melakukan perlawanan.

- Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL langsung menusukkan pisau yang telah dibawanya tersebut ke arah dada sebelah kiri korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, setelah itu terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL mencabut pisau tersebut dan kembali menusukkannya ke leher korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, sehingga menyebabkan korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS meninggal dunia.

- Berdasarkan visum et repertum nomor : 445 / 590 / TU / VER / V / 2024 tanggal 8 Mei 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS pada tanggal 22 April 2024, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ditemukan luka tusuk pada bagian leher dengan ukuran panjang sekira 10 cm dan lebar sekira 5 cm.
- ditemukan luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri dengan ukuran panjang sekira 7 cm dan lebar sekira 3 cm.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL bersama dengan saksi BAHYAR alias BELANDA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di Jl. Harapan Lingkungan III Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL, dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada malam hari sebelum kejadian, terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL dipukul oleh korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, sehingga menyebabkan terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL merasa dendam terhadap korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, lalu terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL pulang ke rumahnya dan menceritakan kejadian tersebut kepada ayahnya yaitu saksi BAHYAR alias BELANDA dengan mengatakan "Ayah., aku ditendang dan dipukuli oleh MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS dan dibilangnya dia mau mencari imbang".
- Kemudian terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL mengambil 1 (satu) buah pisau (belum ditemukan) yang tersimpan di dalam lemari yang ada di rumahnya lalu bersama dengan saksi BAHYAR alias BELANDA mencari korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS ke rumahnya, dan sesampainya di rumah korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL dan saksi BAHYAR alias BELANDA menunggu disekitaran rumah korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, namun oleh karena sampai dengan sekira pukul 04.30 Wib dini hari korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS tidak keluar dari dalam rumahnya, terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL dan saksi BAHYAR alias BELANDA kembali ke rumahnya.
- Selanjutnya saksi BAHYAR alias BELANDA yang pada saat itu sengaja tidak pergi bekerja hanya karena ingin menunggu korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS keluar dari rumahnya lalu duduk disebuah warung sambil menunggu korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS keluar dari dalam rumahnya.
- Kemudian sekira pukul 16.30 Wib, saksi BAHYAR alias BELANDA yang melihat korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS sedang melintas dengan berjalan kaki langsung pulang kerumahnya dan membangunkan terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL yang sedang tertidur dengan mengatakan "Riski., bangun bangun., itu MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS sudah keluar", mendengar hal tersebut, terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL kemudian bangun lalu mengambil 1 (satu) buah pisau dan mendatangi korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS dengan cara mengejarnya.
- Mengetahui terdakwa MUHAMMAD RISKI dan saksi BAHYAR alias BELANDA mengejarnya, korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS berupaya untuk melarikan diri, namun korban MUHAMMAD FIRDAUS

Hal 6 dari 49 hal Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARUS alias UUS terjatuh, lalu terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL langsung menduduki perut korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS yang pada saat itu dalam kondisi terlentang ditanah, sedangkan saksi BAHYAR alias BELANDA memegang dan menahan kaki korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS dengan maksud dan tujuan agar korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS tidak dapat melakukan perlawanan.

- Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL langsung menusukkan pisau yang telah dibawanya tersebut ke arah dada sebelah kiri korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, setelah itu terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL mencabut pisau tersebut dan kembali menusukkannya ke leher korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, sehingga menyebabkan korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS meninggal dunia.

- Berdasarkan visum et repertum nomor : 445 / 590 / TU / VER / V / 2024 tanggal 8 Mei 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS pada tanggal 22 April 2024, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ditemukan luka tusuk pada bagian leher dengan ukuran panjang sekira 10 cm dan lebar sekira 5 cm.
- ditemukan luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri dengan ukuran panjang sekira 7 cm dan lebar sekira 3 cm.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL dan saksi BAHYAR alias BELANDA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di Jl. Harapan Lingkungan III Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan, perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL, dengan cara sebagai berikut:

Hal 7 dari 49 hal Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada malam hari sebelum kejadian, terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL dipukul oleh korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, sehingga menyebabkan terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL merasa dendam terhadap korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, lalu terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL pulang ke rumahnya dan menceritakan kejadian tersebut kepada ayahnya yaitu saksi BAHYAR alias BELANDA dengan mengatakan "Ayah., aku ditendang dan dipukuli oleh MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS dan dibilangnya dia mau mencari imbang".
- Kemudian terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL mengambil 1 (satu) buah pisau (belum ditemukan) yang tersimpan di dalam lemari yang ada di rumahnya lalu bersama dengan saksi BAHYAR alias BELANDA mencari korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS ke rumahnya, dan sesampainya di rumah korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL dan saksi BAHYAR alias BELANDA menunggu disekitaran rumah korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, namun oleh karena sampai dengan sekira pukul 04.30 Wib dini hari korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS tidak keluar dari dalam rumahnya, terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL dan saksi BAHYAR alias BELANDA kembali ke rumahnya.
- Selanjutnya saksi BAHYAR alias BELANDA yang pada saat itu sengaja tidak pergi bekerja hanya karena ingin menunggu korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS keluar dari rumahnya lalu duduk disebuah warung sambil menunggu korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS keluar dari dalam rumahnya.
- Kemudian sekira pukul 16.30 Wib, saksi BAHYAR alias BELANDA yang melihat korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS sedang melintas dengan berjalan kaki langsung pulang kerumahnya dan membangunkan terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL yang sedang tertidur dengan mengatakan "Riski., bangun bangun., itu MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS sudah keluar", mendengar hal tersebut, terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL kemudian bangun lalu mengambil 1 (satu) buah pisau dan mendatangi korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS dengan cara mengejarnya.
- Mengetahui terdakwa MUHAMMAD RISKI dan saksi BAHYAR alias BELANDA mengejarnya, korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS berupaya untuk melarikan diri, namun korban MUHAMMAD FIRDAUS

Hal 8 dari 49 hal Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARUS alias UUS terjatuh, lalu terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL langsung menduduki perut korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS yang pada saat itu dalam kondisi terlentang ditanah, sedangkan saksi BAHYAR alias BELANDA memegang dan menahan kaki korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS dengan maksud dan tujuan agar korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS tidak dapat melakukan perlawanan.

- Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL langsung menusukkan pisau yang telah dibawanya tersebut ke arah dada sebelah kiri korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, setelah itu terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL mencabut pisau tersebut dan kembali menusukkannya ke leher korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, sehingga menyebabkan korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS meninggal dunia.

- Berdasarkan visum et repertum nomor : 445 / 590 / TU / VER / V / 2024 tanggal 8 Mei 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS pada tanggal 22 April 2024, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ditemukan luka tusuk pada bagian leher dengan ukuran panjang sekira 10 cm dan lebar sekira 5 cm.
- ditemukan luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri dengan ukuran panjang sekira 7 cm dan lebar sekira 3 cm.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan (*eksepsi*) dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMMAD RISKI Alias PUYUL tersebut tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis, atas nama Terdakwa MUHAMMAD RISKI Alias PUYUL tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Hal 9 dari 49 hal Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Anwar Barus, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Bahyar Alias Belanda telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Harapan Lingkungan III Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 17.30 WIB dimana saat itu Saksi berada di pinggir sungai sedang memperbaiki jaring ikan kemudian tiba-tiba Muhammad Syafi'i menemui Saksi dan mengatakan "bah naik dulu" lalu Saksi menjawab "kenapa fi?" setelah itu Muhammad Syafi'i mengatakan "itu anak abah si Uus ditikam orang" lalu Saksi menjawab "siapa yang menikamnya?" dan saat itu Muhammad Syafi'i tidak mengetahui siapa yang menikam Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus lalu mendengar pernyataan Muhammad Syafi'i tersebut maka Saksi pun bergegas menuju ke tempat kejadian yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari tempat Saksi lalu sesampainya di tempat kejadian tersebut dimana Saksi tidak melihat Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus namun ada seseorang yang mengatakan kepada Saksi jika Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus telah dibawa ke Puskesmas, dan tidak berapa lama Saksi melihat mobil ambulance datang dengan membawa Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus ke rumah Saksi kemudian setelah tiba di rumah Saksi yang mana Saksi melihat Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus meninggal dalam keadaan luka tusuk di leher dan bagian dada sebelah kiri lalu setelah mendapat informasi ternyata yang menikam Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus yaitu Terdakwa bersama dengan Saksi Bahyar Alias Belanda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud Terdakwa bersama dengan Saksi Bahyar Alias Belanda melakukan pembunuhan kepada Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus, namun sebelum kejadian pembunuhan tersebut dimana Terdakwa dengan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus telah berselisih paham dengan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dan sempat berkelahi di salah satu acara pesta pernikahan di dekat rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Bahyar Alias Belanda merupakan tetangga Saksi;

Hal 10 dari 49 hal Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

2. Saksi Abdul Rahman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Bahyar Alias Belanda telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Harapan Lingkungan III Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.45 WIB dimana saat itu Saksi berada di Dermaga Longbet Gang Harapan Kelurahan Pangkalan Dodek sedang menjual ikan kemudian Saksi sempat melihat perkelahian antara Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dengan Terdakwa dan Saksi Bahyar Alias Belanda lalu Saksi juga melihat Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus terjatuh ke tanah kemudian melihat hal tersebut maka Saksi mendatangi tempat kejadian tersebut namun Saksi merasa takut untuk mendekat dikarenakan saat itu Terdakwa membawa pisau kemudian Saksi Bahyar Alias Belanda juga memegang tangan dan menginjak kaki Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus pada saat Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus tergeletak di tanah, setelah itu Terdakwa menusuk leher Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dengan cara memutar mutar pisau pada saat mata pisau tersebut berada di dalam leher Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Bahyar Alias Belanda "udalah itu, dah mati itu" kemudian Terdakwa mencabut pisau tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Bahyar Alias Belanda langsung melarikan diri ke dalam rumah yang berada di dekat tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa dan Saksi Bahyar Alias Belanda melakukan pembunuhan terhadap Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

3. Saksi Said Asmi Als Ami, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Bahyar Alias Belanda telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias

Hal 11 dari 49 hal Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uus pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Harapan Lingkungan III Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB dimana saat itu sedang berada di depan warung sedang membuat jaring di Bot yang terparkir di tangkahan Bot lalu pada saat membuat jaring dimana Saksi mendengar ada suara jeritan warga yang mengatakan "Uus bertumbuk" mendengar suara tersebut maka Saksi mendekat ke tempat suara warga yang mengatakan jika Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus berantam setelah itu Saksi melihat Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dalam keadaan sudah terlentang ditanah kemudian Saksi juga melihat Terdakwa memegang pisau dan memasukkan pisau tersebut ke arah badan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus sedangkan Saksi Bahyar Alias Belanda saat itu memegang kedua kaki Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dan pada saat itu Saksi takut mendekat dikarenakan Terdakwa masih memegang pisau namun tidak berapa lama Terdakwa dan Saksi Bahyar Alias Belanda berjalan kaki dengan cepat menuju ke arah rumah Terdakwa dan Saksi Bahyar Alias Belanda namun sebelum menuju ke rumah dimana Saksi melihat Terdakwa mencuci pisau ke dalam ember yang ada di dekat sumur bor setelah itu Terdakwa dan Saksi Bahyar Alias Belanda langsung pergi ke rumah Terdakwa dan Saksi Bahyar Alias Belanda;

- Bahwa setelah Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Bahyar Alias Belanda pergi dari tempat tersebut maka Saksi langsung mendekati Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dengan tujuan untuk memberi bantuan dengan cara mengangkat Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus namun saat itu Saksi tidak kuat mengangkat Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus kemudian tidak berapa lama datang warga yang Saksi kenal bernama Apin dan Saksi Rahmat Firmansyah Als Firman lalu Saksi bersama dengan Apin dan Saksi Rahmat Firmansyah Als Firman mengangkat Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus sejauh 40 (empat puluh) meter menuju becak motor yang sedang terparkir dan pada saat sampai dibecak dimana ada warga yang membantu membawa Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus ke Puskesmas Pangkalan Dodek lalu setelah sampai di Puskesmas Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus langsung diperiksa oleh pihak Kesehatan kemudian Saksi melihat Pihak Kepolisian datang dan melakukan pengecekan terhadap Korban Alm. MHD

Hal 12 dari 49 hal Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis



Firdaus Barus Alias Uus kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dimana Saksi mendapat informasi dari pihak Kesehatan jika Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus sudah meninggal dunia, dan tidak berapa lama Saksi Anwar Barus yang merupakan Ayah kandung Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus datang ke Puskesmas dan melihat kondisi Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus sudah meninggal dunia lalu Saksi Anwar Barus menangis dan langsung mendatangi Pihak Kepolisian yang ada di Puskesmas lalu Saksi Anwar Barus meminta Pihak Kepolisian untuk mengusut tuntas kasus kematian Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus;

- Bahwa Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus mengalami luka pada dada sebelah kiri dan luka bolong di tenggorokan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa dan Saksi Bahyar Alias Belanda melakukan pembunuhan terhadap Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

4. Saksi Lailan Sapina Als Lelan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Bahyar Alias Belanda telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Harapan Lingkungan III Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB, dimana saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah, lalu Saksi ada mendengar suara ribut - ribut diluar rumah, kemudian mendengar suara tersebut maka Saksi keluar rumah lalu Saksi melihat Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus sudah tergeletak di depan rumah tetangga Saksi, dan pada saat itu Saksi juga melihat Terdakwa bersama dengan Saksi Bahyar Alias Belanda berada di lokasi tersebut dan berjalan cepat menuju arah rumah Terdakwa bersama dengan Saksi Bahyar Alias Belanda namun saat itu Terdakwa sedang memegang pisau menggunakan tangan sebelah kanannya, selanjutnya Saksi Said Asmi Als Ami yang merupakan tetangga Saksi berteriak meminta tolong hingga Anak Saksi yaitu Saksi Rahmat Firmansyah Als Firmansyah langsung membantu Saksi Said Asmi Als Ami untuk mengangkat

Hal 13 dari 49 hal Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis



Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dan dibantu beberapa warga untuk menaikan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus ke becak motor selanjutnya Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dibawa ke Puskesmas Pagurawan;

- Bahwa jarak Saksi dengan lokasi kejadian sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus mengalami luka pada dada sebelah kiri dan luka bolong di tenggorokan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa dan Saksi Bahyar Alias Belanda melakukan pembunuhan terhadap Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

5. Saksi Sukanto Als Sukam, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Bahyar Alias Belanda telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Harapan Lingkungan III Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB dimana saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah kemudian Saksi mendengar suara ribut di luar rumah lalu Saksi keluar rumah dan melihat Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus tergeletak di depan rumah tetangga Saksi setelah itu Saksi juga melihat Terdakwa bersama dengan Saksi Bahyar Alias Belanda sedang berjalan cepat menuju arah rumah Terdakwa dan Saksi Bahyar Alias Belanda namun saat itu Saksi melihat Terdakwa ada memegang pisau dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dalam kondisi berdarah ditangannya dan Saksi juga melihat Terdakwa sempat mencelupkan pisau tersebut di sebuah tong air untuk membersihkan noda darah pada pisau tersebut, setelah itu Saksi mendengar Saksi Said Asmi Als Ami berteriak meminta tolong kemudian tidak berapa lama Saksi melihat Saksi Rahmat Firmansyah Als Firman langsung membantu Saksi Said Asmi Als Ami untuk mengangkat Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dan dibantu beberapa warga untuk menaikan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus ke becak motor selanjutnya Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dibawa ke Puskesmas Pagurawan;

Hal 14 dari 49 hal Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis



- Bahwa Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus mengalami luka pada dada sebelah kiri dan luka bolong di tenggorokan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa dan Saksi Bahyar Alias Belanda melakukan pembunuhan terhadap Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan dikarenakan Terdakwa tidak ada menyuci pisau;

6. Saksi Rahmat Firmansyah Als Firman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Bahyar Alias Belanda telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Harapan Lingkungan III Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB dimana saat itu Saksi berada di sungai sedang memperbaiki bot lalu Saksi mendengar suara jeritan laki-laki meminta tolong kemudian mendengar suara tersebut Saksi keluar dari sungai dan menuju ke darat atau ke jalan setelah itu Saksi melihat Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus tergeletak kemudian Saksi juga melihat Saksi Said Asmi Als Ami berada di lokasi tersebut kemudian Saksi Said Asmi Als Ami meminta tolong kepada Saksi untuk mengangkat Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dan dibantu beberapa warga untuk menaikan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus ke becak motor selanjutnya Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dibawa ke Puskesmas Pagurawan;
- Bahwa jarak Saksi dengan lokasi kejadian sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus mengalami luka pada dada sebelah kiri dan luka bolong di tenggorokan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa dan Saksi Bahyar Alias Belanda melakukan pembunuhan terhadap Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

7. Saksi Ismail Sitorus Als Apen, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Bahyar Alias Belanda telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Harapan Lingkungan III Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB dimana saat itu Saksi berada di tangkahan Bot sedang membuat jaring lalu Saksi mendengar suara keributan dengan mengatakan "mati si Uus" sampai berulang kali, mendengar suara tersebut Saksi langsung berdiri dan melihat ke arah darat atau pemukiman warga dengan jarak sekitar 35 (tiga puluh lima) meter melihat Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus sudah tergeletak di depan rumah warga dan saat itu juga Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Saksi Bahyar Alias Belanda sedang berjalan cepat seperti buru-buru menuju ke arah rumahnya, selanjutnya Saksi mendekati Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus lalu setelah sampai didekat Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dimana Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus sudah tidak berdaya dengan posisi terlentang lalu Saksi mengatakan kepada Saksi Said Asmi Als Ami dan Saksi Rahmat Firmansyah Als Firman yang juga ada di lokasi tersebut "ayok angkat ini, ini bukan binatang" kemudian Saksi bersama dengan Saksi Said Asmi Als Ami dan Saksi Rahmat Firmansyah Als Firman dan beberapa warga yang ada di lokasi tersebut mengangkat Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus ke becak setelah itu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dibawa ke Puskesmas dengan becak yang didampingi Saksi Rahmat Firmansyah Als Firman kemudian Saksi juga mengikuti becak tersebut dengan menaiki sepeda motor warga lalu setelah sampai di Puskesmas Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dibawa ke ruang UGD dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dimana Pihak Puskesmas menyatakan jika Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus sudah meninggal dunia, selanjutnya Saksi bersama dengan keluarga Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus membawa Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus pulang ke rumah Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi ada melihat Terdakwa membawa pisau;

Hal 16 dari 49 hal Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus mengalami luka pada dada sebelah kiri dan luka bolong di tenggorokan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa dan Saksi Bahyar Alias Belanda melakukan pembunuhan terhadap Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

8. Saksi Rapit Als Dedek, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Bahyar Alias Belanda telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Harapan Lingkungan III Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB, dimana saat itu Saksi berada di tangkahan Bot sedang bekerja digudang ikan milik toke Saksi lalu Saksi melihat beberapa warga menuju ke arah tangkahan Bot/sampan dan saat itu Saksi mendapat informasi dari warga jika Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus telah dibunuh, lalu tidak berapa lama Saksi melihat Saksi Said Asmi Als Ami dan beberapa warga mengangkat korban Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus lalu ke becak barang yang ada disekitar depan gudang tempat kerja Saksi selanjutnya Saksi yang membawa becak tersebut dan membawa Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus ke Puskesmas kemudian sesampainya di Puskesmas dimana Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus langsung dibawa ke ruang UGD dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dimana Pihak Puskesmas menyatakan jika Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus sudah meninggal dunia;
- Bahwa Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus mengalami luka pada dada sebelah kiri dan luka bolong di tenggorokan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa dan Saksi Bahyar Alias Belanda melakukan pembunuhan terhadap Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;



9. Ahli dr. Isnari, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Bahyar Alias Belanda telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Harapan Lingkungan III Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Puskesmas Pagurawan;
- Bahwa Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus pada saat pertama kali tiba di Puskesmas Pagurawan dalam keadaan sudah tidak bernyawa kemudian untuk memastikan hal tersebut Saksi melakukan tindakan vital sign terhadap Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus lalu Saksi mengecek arteri karotis dibagian leher namun hasilnya sudah tidak teraba;
- Bahwa kemudian Saksi juga melakukan pengecekan terhadap pupil Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dengan hasil reaksi cahaya dan terjadi pupil melebar dari normal tanpa bereaksi dengan cahaya, lalu terdapat luka di bagian leher dan luka dibagian dada sebelah kiri yang kemudian Saksi membersihkan luka tersebut;
- Bahwa Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus mengalami 2 (dua) luka tusuk dengan rincian 1 (satu) luka dibagian leher dan 1 (satu) luka di bagian dada sebelah kiri yang mana keduanya merupakan tempat organ vital;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

10. Saksi Bahyar Alias Belanda, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Harapan Lingkungan III Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB dimana saat itu Saksi berada dirumah sedang tidur, lalu Terdakwa yang merupakan anak kandung Saksi membanguni Saksi dengan mengatakan "Ayah, aku ditendang dan dipukuli Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dan dibilangnya dia mau cari imbang" mendengar hal tersebut maka Saksi keluar rumah bersama dengan Terdakwa dan saat sampai di depan rumah, dimana Terdakwa kembali

Hal 18 dari 49 hal Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis



lagi masuk ke dalam rumah mengambil sesuatu dan tidak berapa lama Terdakwa keluar dari rumah dan sudah membawa sebilah pisau yang di pegang Terdakwa dengan tangan sebelah kanan Terdakwa dan saat itu Saksi pun diam saja dan tidak melarangnya, karena Saksi berpikir jika pisau yang dibawa oleh Terdakwa tersebut sebagai untuk menjaga diri selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi langsung menuju ke rumah Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus yang jarak rumahnya dengan rumah Saksi sekitar 30 (tiga puluh) meter, lalu setelah sampai di rumah Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dimana Saksi bersama dengan Terdakwa dijaga oleh saudara Saksi untukantisipasi jika Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus nantinya melakukan perlawanan, dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi hanya berdiri disekitar depan rumah sambil jalan mondar mandir menunggu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus keluar rumah lalu sudah sekitar 1 jam setengah yaitu sekira pukul 04.30 WIB menunggu dimana Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus tidak ada keluar rumah sehingga Terdakwa dan Saksi serta saudara - saudara Saksi pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa kemudian pada pagi harinya sekira pukul 08.00 WIB dimana saat itu Saksi terbangun dari tidur sedangkan Terdakwa masih tertidur kemudian Saksi sarapan, lalu setelah sarapan Saksi duduk-duduk di warung dekat rumah Saksi dikarenakan pada hari itu Saksi tidak bekerja mencari ikan ke laut karena Saksi hendak menunggu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus keluar dari rumah, kemudian sekira pukul 16.00 WIB saat itu Saksi pergi ke warung dekat rumah untuk duduk-duduk sambil melihat Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus keluar dari rumah lalu sekira pukul 16.30 WIB Saksi melihat Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus Als UUS keluar dan rumah dan berjalan menuju ke arah tangkahan Bot tempat biasa main Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus, melihat hal tersebut Saksi langsung pulang ke rumah dan membanguni Terdakwa yang sedang tidur dengan mengatakan “bangun bangun, itu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus sudah keluar”, setelah itu Terdakwa bangun dan cuci muka lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil pisau sebelumnya sudah dibawa Terdakwa kemudian Saksi melihat Terdakwa memasukan pisau tersebut ke dalam celana sebelah kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa keluar ke jalan kemudian Terdakwa melihat adanya Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus yang hendak menuju ke tangkahan Bot setelah itu Saksi

Hal 19 dari 49 hal Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis



melihat Terdakwa mengeluarkan pisau dari celananya dan pisau tersebut di pegang Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung mengejar Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dengan cara diam-diam tanpa memanggil Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus namun pada saat itu ibu-ibu disekitar kejadian tersebut berteriak dengan mengatakan “awas Terdakwa bawa pisau” lalu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus langsung menoleh kebelakang setelah itu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus lari namun dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus terjatuh dan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus telentang kemudian Terdakwa langsung mendatangi Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus namun Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus berusaha untuk menghindar atau melakukan perlawanan terhadap Terdakwa lalu Saksi langsung membantu Terdakwa dengan cara memegang kedua kaki Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dan mengangkat kedua kaki Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus kemudian Terdakwa duduk di atas perut Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus lalu Terdakwa langsung menikam atau menusuk ke arah dada sebelah kiri Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mengayunkan kembali pisau ke arah dada Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dan pada saat itu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus berusaha untuk memegang tangan Terdakwa namun Terdakwa terus menekan pisau tersebut ke arah dada kemudian Terdakwa juga menekan dan mengarahkan pisau ke arah tenggorokan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus hingga akhirnya Terdakwa menusuk pisau tersebut ke arah tenggorokan atau leher Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus;

- Bahwa setelah Terdakwa menikam dada dan tenggorokan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dimana saat itu Saksi mengajak Terdakwa untuk lari selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa langsung menuju ke rumah dan setelah tiba di rumah Saksi melihat Terdakwa meletakkan pisau tersebut di ember dekat kamar mandi rumah setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa lari dari rumah dan menuju ke sungai dan langsung naik ke atas bot yang terparkir hingga menuju ke Pantai burung lalu setelah sampai di Pantai burung, dimana Saksi bersama dengan Terdakwa berjalan menuju jalan darat kemudian Saksi dan Terdakwa melihat ada tukang ojek yang naik sepeda motor Honda Supra yang tidak

Hal 20 dari 49 hal Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Terdakwa kenal lalu Saksi bersama dengan Terdakwa meminta tolong kepada tukang ojek tersebut untuk diantar ke rumah Anak Saksi yaitu Saksi Bahri yang berada di Lubuk Seleng Desa Medang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara, kemudian sesampainya di rumah Saksi Bahri dimana Terdakwa memberikan ongkos ojek sebesar Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa bertemu dengan Saksi Bahri kemudian Saksi Bahri mengatakan kepada Saksi "kenapa sampai sini Yah" lalu Saksi menjawab "berkelahi adik kau, udah berkelahi ditikamnya" setelah itu Saksi Bahri menyuruh Saksi bersama dengan Terdakwa untuk ke belakang rumah Saksi Bahri dikarenakan ada rumah kosong selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa bersembunyi di rumah kosong tersebut lalu sekira pukul 18.30 WIB dimana saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa mendengar suara orang ramai di sekitar rumah Saksi Bahri dikarenakan Saksi bersama dengan Terdakwa takut ditangkap maka Saksi bersama dengan Terdakwa pergi dari rumah kosong tersebut dan menuju ke semak-semak ladang warga kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa melihat ada rumah warga sehingga Saksi bersama dengan Terdakwa mendatangi rumah warga tersebut untuk meminta air minum lalu Saksi bersama dengan Terdakwa bercerita kepada pemilik rumah tersebut jika Saksi bersama dengan Terdakwa telah menikam orang lalu pemilik rumah tersebut ketakutan dan menyuruh Saksi bersama dengan Terdakwa pergi dari rumahnya setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke semak-semak ladang sawit warga dan sampai ditengah ladang sawit tersebut dimana ada rumah walet bangunan gedung dan dikarenakan Saksi bersama dengan Terdakwa sudah lelah maka Saksi bersama dengan Terdakwa tidur di sekitar gedung rumah walet tersebut lalu keesokan hari yaitu pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 06.00 WIB dimana Saksi bersama dengan Terdakwa bergerak menuju jalan kecil dekat ladang warga namun pada saat berjalan Saksi bersama dengan Terdakwa mendengar ada suara sepeda motor dan juga ada suara letusan senjata api dan saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa mengetahui kalau yang mengejar Saksi bersama dengan Terdakwa yaitu Pihak Kepolisian hingga akhirnya Saksi bersama dengan Terdakwa berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian;

Hal 21 dari 49 hal Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan kepada Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dikarenakan Terdakwa sakit hati dengan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus karena sebelumnya Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus ada menendang dan memukul Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika setelah ditusuk Terdakwa dimana dada sebelah kiri Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus berdarah serta tenggorokan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus bolong mengeluarkan darah hingga Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus tidak berdaya;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembunuhan kepada Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dimana saat itu ada warga yang menjerit yaitu Wak Ijum dan Saksi Lailan Sapina Als Lelan;
 - Bahwa lokasi pembunuhan tersebut dilakukan di tempat umum disekitar depan rumah warga atau di pinggir jalan hendak menuju tangkahan Bot;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Bahyar Alias Belanda telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Harapan Lingkungan III Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB dimana saat itu Saksi sedang foto bersama dengan teman-teman Terdakwa di pelaminan acara pesta, kemudian tiba-tiba Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus tanpa sebab menendang wajah Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus "kenapa kau tendang wajahku" kemudian Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus menjawab "kenapa kau tertawai aku" lalu Terdakwa mengatakan "siapa yang menertawai kau" setelah itu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus langsung memukul ke arah wajah Terdakwa sehingga Terdakwa menutupi wajah menggunakan kedua tangan Terdakwa dan saat itu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus terus memukuli Terdakwa sampai 4 (empat kali) namun Terdakwa terus melindungi wajah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus

Hal 22 dari 49 hal Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“aku bukan imbang kau, badanku kecil” lalu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus menjawab “kau cari imbangku siapapun jadi”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Bahyar Alias Belanda yang merupakan Ayah kandung Terdakwa yang saat itu Saksi Bahyar Alias Belanda sedang tertidur kemudian Terdakwa membangunkan Saksi Bahyar Alias Belanda lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Bahyar Alias Belanda “Ayah aku ditendang dan dipukuli Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus kemudian Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus mengatakan jika Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus mau cari imbang” selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Bahyar Alias Belanda keluar rumah namun pada saat sampai di depan rumah dimana Terdakwa kembali lagi masuk ke dalam rumah untuk mengambil sebilah pisau yang sebelumnya Terdakwa simpan di lemari kamar orang tua Terdakwa dan Terdakwa simpan pisau tersebut untuk jaga-jaga tanpa sepengetahuan kedua orang tua Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memegang pisau tersebut dan membawanya dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Bahyar Alias Belanda menuju ke rumah Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus yang jarak rumahnya dengan rumah Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) meter, lalu setelah tiba di rumah Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dimana Terdakwa bersama dengan Saksi Bahyar Alias Belanda dan saat itu ada juga yang menjaga Terdakwa bersama dengan Saksi Bahyar Alias Belanda yaitu saudara - saudara Terdakwa untukantisipasi jika Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus melakukan perlawanan, namun saat itu Terdakwa hanya berdiri disekitar depan rumah Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus sambil jalan mondar mandir menunggu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus keluar rumah, lalu sudah sekitar 1 jam setengah yaitu sekira pukul 04.30 WIB menunggu dimana Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus tidak ada keluar rumah sehingga Terdakwa dan Saksi Bahyar Alias Belanda serta saudara - saudara Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB dimana saat itu Terdakwa terbangun dari tidur dan makan siang namun saat itu Terdakwa masih teringat terus atas perbuatan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus terhadap diri Terdakwa kemudian Terdakwa berpikir untuk membalas rasa sakit hati Terdakwa dengan cara membunuh Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus namun Terdakwa tidak ada mengatakan kepada Saksi Bahyar Alias

Hal 23 dari 49 hal Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanda jika Terdakwa akan membunuh Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus namun sepertinya Saksi Bahyar Alias Belanda sudah mengetahuinya dikarenakan Saksi Bahyar Alias Belanda membiarkan Terdakwa membawa sebilah pisau dan memberitahukan kepada Terdakwa saat Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus telah keluar rumah;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB dimana saat itu Terdakwa sedang tertidur dirumah lalu sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dibanguni oleh Saksi Bahyar Alias Belanda dengan mengatakan “bangun bangun itu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus sudah keluar” lalu Terdakwa pun bangun dan mencuci muka kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil pisau sebelumnya sudah dibawa Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan pisau tersebut ke dalam celana sebelah kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa keluar ke jalan kemudian Terdakwa melihat adanya Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus yang hendak menuju ke tangkahan Bot kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau dari celananya dan pisau tersebut di pegang Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung mengejar Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dengan cara diam-diam tanpa memanggil Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus namun pada saat itu ibu-ibu disekitar kejadian tersebut berteriak dengan mengatakan “awas Terdakwa bawa pisau” lalu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus langsung menoleh kebelakang setelah itu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus lari namun dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus terjatuh dan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus telentang kemudian Terdakwa langsung mendatangi Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus namun Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus berusaha untuk menghindari atau melakukan perlawanan terhadap Terdakwa lalu Saksi Bahyar Alias Belanda langsung membantu Terdakwa dengan cara memegang kedua kaki Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dan mengangkat kedua kaki Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus kemudian Terdakwa duduk di atas perut Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus lalu Terdakwa langsung menikam atau menusuk ke arah dada sebelah kiri Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mengayunkan kembali pisau ke arah dada Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dan pada saat itu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus berusaha untuk memegang tangan Terdakwa namun Terdakwa terus menekan pisau tersebut ke arah dada kemudian Terdakwa juga

Hal 24 dari 49 hal Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menekan dan mengarahkan pisau ke arah tenggorokan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus hingga gagang pisau tersebut pecah dan mengenai tangan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa berhasil menusukan pisau tersebut ke arah tenggorokan atau leher Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus yang mengakibatkan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus mengorok dan tidak berdaya;

- Bahwa setelah Terdakwa menikam dada dan tenggorokan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dimana saat itu Saksi Bahyar Alias Belanda mengajak Terdakwa untuk lari selanjutnya Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa langsung menuju ke rumah dan setelah tiba di rumah Saksi Bahyar Alias Belanda melihat Terdakwa meletakkan pisau tersebut di ember dekat kamar mandi rumah setelah itu Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa lari dari rumah dan menuju ke sungai dan langsung naik ke atas bot yang terparkir hingga menuju ke Pantai burung lalu setelah sampai di Pantai burung, dimana Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa berjalan menuju jalan darat kemudian Saksi Bahyar Alias Belanda dan Terdakwa melihat ada tukang ojek yang naik sepeda motor Honda Supra yang tidak Saksi Bahyar Alias Belanda dan Terdakwa kenal lalu Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa meminta tolong kepada tukang ojek tersebut untuk diantar ke rumah Anak Saksi Bahyar Alias Belanda yaitu Saksi Bahri yang berada di Lubuk Seleng Desa Medang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara, kemudian sesampainya di rumah Saksi Bahri dimana Terdakwa memberikan ongkos ojek sebesar Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa bertemu dengan Saksi Bahri kemudian Saksi Bahri mengatakan kepada Saksi Bahyar Alias Belanda "kenapa sampai sini Yah" lalu Saksi Bahyar Alias Belanda menjawab "berkelahi adik kau, udah berkelahi ditikamnya" setelah itu Saksi Bahri menyuruh Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa untuk ke belakang rumah Saksi Bahri dikarenakan ada rumah kosong selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa bersembunyi di rumah kosong tersebut lalu sekira pukul 18.30 WIB dimana saat itu Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa mendengar suara orang ramai di sekitar rumah Saksi Bahri dikarenakan Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa takut ditangkap maka Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa pergi dari rumah kosong tersebut dan menuju ke semak-semak ladang warga kemudian sekira

Hal 25 dari 49 hal Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 WIB Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa melihat ada rumah warga sehingga Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa mendatangi rumah warga tersebut untuk meminta air minum lalu Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa bercerita kepada pemilik rumah tersebut jika Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa telah menikam orang lalu pemilik rumah tersebut ketakutan dan menyuruh Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa pergi dari rumahnya setelah itu Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa pergi ke semak-semak ladang sawit warga dan sampai ditengah ladang sawit tersebut dimana ada rumah walet bangunan gedung dan dikarenakan Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa sudah Lelah maka Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa tidur di sekitar gedung rumah walet tersebut lalu keesokan hari yaitu pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 06.00 WIB dimana Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa bergerak menuju jalan kecil dekat ladang warga namun pada saat berjalan Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa mendengar ada suara sepeda motor dan juga ada suara letusan senjata api dan saat itu Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa mengetahui kalau yang mengejar Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa yaitu Pihak Kepolisian hingga akhirnya Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan kepada Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dikarenakan Terdakwa sakit hati dengan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus karena sebelumnya Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus ada menendang dan memukul Terdakwa;
- Bahwa dada sebelah kiri Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus berdarah serta tenggorokan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus bolong mengeluarkan darah hingga Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus tidak berdaya;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembunuhan kepada Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dimana saat itu ada warga yang menjerit yaitu Wak Ijum dan Saksi Lailan Sapina Als Lelan;
- Bahwa lokasi pembunuhan tersebut dilakukan di tempat umum disekitar depan rumah warga atau di pinggir jalan hendak menuju tangkahan Bot;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Verbalisan sebagai berikut:

Hal 26 dari 49 hal Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Agus Mahendra, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian dari satuan Polsek Medang Deras dan Saksi merupakan Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Bahyar Alias Belanda;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, dimana Terdakwa dan Saksi Bahyar Alias Belanda didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk secara prodeo dikarenakan pada saat itu Terdakwa dan Saksi Bahyar Alias Belanda tidak memiliki Penasihat Hukum dan Terdakwa dan Saksi Bahyar Alias Belanda tidak keberatan didampingi oleh Penasihat Hukum prodeo yang ditunjuk oleh penyidik;
- Bahwa metode pemeriksaan yang dilakukan Saksi terhadap Terdakwa dan Saksi Bahyar Alias Belanda adalah dengan menggunakan metode tanya jawab yang mana pertanyaan dan jawaban dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan setelah sesi tanya jawab selesai, kemudian Saksi yang membacakan keterangan Terdakwa dan Saksi Bahyar Alias Belanda sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Bahyar Alias Belanda mengerti dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan, lalu Terdakwa dan Saksi Bahyar Alias Belanda menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan dimana Terdakwa menerangkan jika Terdakwa menusuk Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus, kemudian Saksi Bahyar Alias Belanda ikut memegang tangan dan mengangkat kaki Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dan pada saat itu Terdakwa juga menerangkan bahwa Saksi Bahyar Alias Belanda melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan agar Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus tidak dapat melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan dimana Saksi tidak ada melakukan pemaksaan, intimidasi atau pemukulan terhadap Terdakwa dan Saksi Bahyar Alias Belanda dan pada saat pemeriksaan Saksi juga ada membuat rekaman video yang berisi tentang jalannya Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam kondisi panik pada saat memberikan keterangan adalah tidak benar;

Hal 27 dari 49 hal Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi M. Rizki Fadillah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian dari satuan Polsek Medang Deras dan Saksi ada pada saat Saksi Agus Mahendra melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Bahyar Alias Belanda, dimana Saksi pada saat itu bertugas melakukan dokumentasi dan membuat rekaman video jalannya pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui metode pemeriksaan yang dilakukan Saksi Agus Mahendra terhadap Terdakwa dan Saksi Bahyar Alias Belanda adalah dengan menggunakan metode tanya jawab yang mana pertanyaan dan jawaban dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan setelah sesi tanya jawab selesai, dimana Saksi Agus Mahendra membacakan kembali keterangan Terdakwa dan Saksi Bahyar Alias Belanda sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan setelah Terdakwa dan Saksi Bahyar Alias Belanda mengerti dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan maka Terdakwa dan Saksi Bahyar Alias Belanda menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan dimana Terdakwa menerangkan jika Terdakwa menusuk Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus, kemudian Saksi Bahyar Alias Belanda ikut memegang tangan dan mengangkat kaki Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dan pada saat itu Terdakwa juga menerangkan bahwa Saksi Bahyar Alias Belanda melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan agar Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus tidak dapat melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat Saksi Agus Mahendra melakukan pemeriksaan dimana Saksi Agus Mahendra tidak ada melakukan pemaksaan, intimidasi atau pemukulan terhadap Terdakwa dan Saksi Bahyar Alias Belanda dan pada saat pemeriksaan Saksi juga ada membuat rekaman video yang berisi tentang jalannya Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam kondisi panik pada saat memberikan keterangan adalah tidak benar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dimana Terdakwa dan Saksi Bahyar Alias Belanda dilakukan pemeriksaan di RS. Bayangkara sebanyak 1 (satu) kali;

Hal 28 dari 49 hal Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi membuat video tersebut Terdakwa dan Saksi Bahyar Alias Belanda tidak ada keberatan;
- Bahwa pada saat Saksi Agus Mahendra melakukan pemeriksaan dan membuat BAP, dimana Penasihat Hukum Terdakwa dan Saksi Bahyar Alias Belanda ada di ruang tunggu;
- Bahwa durasi video yang Saksi buat lebih kurang 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa Saksi ada meminta izin dari RS. Bayangkara untuk membuat video sebagai dokumentasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi Elpin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi Bahyar Alias Belanda;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi Bahyar Alias Belanda datang setelah kejadian Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus sekitar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dimana Saksi tidak menyaksikan secara langsung dikarenakan Saksi sedang berada di warung milik Saksi Rahani;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

2. Saksi Rahani, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi Bahyar Alias Belanda;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi Bahyar Alias Belanda datang setelah kejadian Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dikarenakan Saksi Bahyar Alias Belanda lewat dari depan warung milik Saksi;
- Bahwa Saksi ada melihat Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus berlari saat dikejar Terdakwa namun Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus jatuh dikarenakan ada pohon yang menghalangi;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa melakukan pembunuhan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus;

Hal 29 dari 49 hal Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui jika Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus meninggal dunia dikarenakan adanya mobil ambulance;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

3. Saksi Fajarullah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi Bahyar Alias Belanda;
- Bahwa Saksi merupakan teman dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat ada acara pesta dimana Saksi bersama dengan teman-teman Saksi dan Terdakwa sedang berfoto-foto namun pada saat sedang berfoto-foto dimana Terdakwa tiba-tiba ditunjang Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus;
- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa pulang namun Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa bersama dengan Saksi Bahyar Alias Belanda mendatangi Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju kaos warna coklat terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong celana pendek warna merah;
- 1 (satu) potong baju kemeja batik warna biru;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong baju kemeja batik warna hitam keabu – abuan;
- 1 (satu) potong celana keper panjang warna biru gelap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum luar dan dalam atas nama MHD. FIRDAUS BARUS No. 445/590/TU/VER/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Isneri, M.KM, selaku dokter UPT. Puskesmas Pagurawan Kecamatan Medang Deras dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan

Kepala : Tidak ada kelainan.
Leher : Luka tusuk pada bagian leher dengan ukuran
P : ± 10 cm L : ± 5 cm.
Dada : Luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri dengan
ukuran P : ± 7 cm L : ± 3 cm.

Hal 30 dari 49 hal Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perut : Tidak ada kelainan.
Anggota Gerak Atas : Tidak ada kelainan.
Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan.
Genitalia : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan

Dijumpai :

- Luka tusuk pada bagian leher dengan ukuran P : ± 10 cm L : ± 5 cm.
- Luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri dengan ukuran P : ± 7 cm L : ± 3 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Bahyar Alias Belanda telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Harapan Lingkungan III Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB dimana saat itu Saksi sedang foto bersama dengan teman-teman Terdakwa di pelaminan acara pesta, kemudian tiba-tiba Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus tanpa sebab menendang wajah Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus "kenapa kau tendang wajahku" kemudian Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus menjawab "kenapa kau tertawai aku" lalu Terdakwa mengatakan "siapa yang menertawai kau" setelah itu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus langsung memukul ke arah wajah Terdakwa sehingga Terdakwa menutupi wajah menggunakan kedua tangan Terdakwa dan saat itu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus terus memukuli Terdakwa sampai 4 (empat kali) namun Terdakwa terus melindungi wajah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus "aku bukan imbang kau, badanku kecil" lalu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus menjawab "kau cari imbangku siapapun jadi";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Bahyar Alias Belanda yang merupakan Ayah kandung Terdakwa yang saat itu Saksi Bahyar Alias Belanda sedang tertidur kemudian Terdakwa membangunkan Saksi Bahyar Alias Belanda lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Bahyar Alias Belanda "Ayah aku

Hal 31 dari 49 hal Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditendang dan dipukuli Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus kemudian Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus mengatakan jika Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus mau cari imbang” selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Bahyar Alias Belanda keluar rumah namun pada saat sampai di depan rumah dimana Terdakwa kembali lagi masuk ke dalam rumah untuk mengambil sebilah pisau yang sebelumnya Terdakwa simpan di lemari kamar orang tua Terdakwa dan Terdakwa simpan pisau tersebut untuk jaga-jaga tanpa sepengetahuan kedua orang tua Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memegang pisau tersebut dan membawanya dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Bahyar Alias Belanda menuju ke rumah Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus yang jarak rumahnya dengan rumah Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) meter, lalu setelah tiba di rumah Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dimana Terdakwa bersama dengan Saksi Bahyar Alias Belanda dan saat itu ada juga yang menjaga Terdakwa bersama dengan Saksi Bahyar Alias Belanda yaitu saudara - saudara Terdakwa untukantisipasi jika Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus melakukan perlawanan, namun saat itu Terdakwa hanya berdiri disekitar depan rumah Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus sambil jalan mondar mandir menunggu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus keluar rumah, lalu sudah sekitar 1 jam setengah yaitu sekira pukul 04.30 WIB menunggu dimana Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus tidak ada keluar rumah sehingga Terdakwa dan Saksi Bahyar Alias Belanda serta saudara - saudara Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB dimana saat itu Terdakwa terbangun dari tidur dan makan siang namun saat itu Terdakwa masih teringat terus atas perbuatan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus terhadap diri Terdakwa kemudian Terdakwa berpikir untuk membalas rasa sakit hati Terdakwa dengan cara membunuh Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus namun Terdakwa tidak ada mengatakan kepada Saksi Bahyar Alias Belanda jika Terdakwa akan membunuh Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus namun sepertinya Saksi Bahyar Alias Belanda sudah mengetahuinya dikarenakan Saksi Bahyar Alias Belanda membiarkan Terdakwa membawa sebilah pisau dan memberitahukan kepada Terdakwa saat Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus telah keluar rumah;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB dimana saat itu Terdakwa sedang tertidur dirumah lalu sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dibanguni oleh

Hal 32 dari 49 hal Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Bahyar Alias Belanda dengan mengatakan “bangun bangun itu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus sudah keluar” lalu Terdakwa pun bangun dan mencuci muka kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil pisau sebelumnya sudah dibawa Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan pisau tersebut ke dalam celana sebelah kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa keluar ke jalan kemudian Terdakwa melihat adanya Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus yang hendak menuju ke tangkahan Bot kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau dari celananya dan pisau tersebut di pegang Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung mengejar Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dengan cara diam-diam tanpa memanggil Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus namun pada saat itu ibu-ibu disekitar kejadian tersebut berteriak dengan mengatakan “awas Terdakwa bawa pisau” lalu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus langsung menoleh kebelakang setelah itu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus lari namun dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus terjatuh dan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus telentang kemudian Terdakwa langsung mendatangi Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus namun Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus berusaha untuk menghindari atau melakukan perlawanan terhadap Terdakwa lalu Saksi Bahyar Alias Belanda langsung membantu Terdakwa dengan cara memegang kedua kaki Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dan mengangkat kedua kaki Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus kemudian Terdakwa duduk di atas perut Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus lalu Terdakwa langsung menikam atau menusuk ke arah dada sebelah kiri Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mengayunkan kembali pisau ke arah dada Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dan pada saat itu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus berusaha untuk memegang tangan Terdakwa namun Terdakwa terus menekan pisau tersebut ke arah dada kemudian Terdakwa juga menekan dan mengarahkan pisau ke arah tenggorokan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus hingga gagang pisau tersebut pecah dan mengenai tangan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa berhasil menusuk pisau tersebut ke arah tenggorokan atau leher Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus yang mengakibatkan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus mengorok dan tidak berdaya;

Hal 33 dari 49 hal Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menikam dada dan tenggorokan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dimana saat itu Saksi Bahyar Alias Belanda mengajak Terdakwa untuk lari selanjutnya Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa langsung menuju ke rumah dan setelah tiba di rumah Saksi Bahyar Alias Belanda melihat Terdakwa meletakkan pisau tersebut di ember dekat kamar mandi rumah setelah itu Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa lari dari rumah dan menuju ke sungai dan langsung naik ke atas bot yang terparkir hingga menuju ke Pantai burung lalu setelah sampai di Pantai burung, dimana Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa berjalan menuju jalan darat kemudian Saksi Bahyar Alias Belanda dan Terdakwa melihat ada tukang ojek yang naik sepeda motor Honda Supra yang tidak Saksi Bahyar Alias Belanda dan Terdakwa kenal lalu Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa meminta tolong kepada tukang ojek tersebut untuk diantar ke rumah Anak Saksi Bahyar Alias Belanda yaitu Saksi Bahri yang berada di Lubuk Seleng Desa Medang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara, kemudian sesampainya di rumah Saksi Bahri dimana Terdakwa memberikan ongkos ojek sebesar Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa bertemu dengan Saksi Bahri kemudian Saksi Bahri mengatakan kepada Saksi Bahyar Alias Belanda "kenapa sampai sini Yah" lalu Saksi Bahyar Alias Belanda menjawab "berkelahi adik kau, udah berkelahi ditikamnya" setelah itu Saksi Bahri menyuruh Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa untuk ke belakang rumah Saksi Bahri dikarenakan ada rumah kosong selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa bersembunyi di rumah kosong tersebut lalu sekira pukul 18.30 WIB dimana saat itu Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa mendengar suara orang ramai di sekitar rumah Saksi Bahri dikarenakan Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa takut ditangkap maka Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa pergi dari rumah kosong tersebut dan menuju ke semak-semak ladang warga kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa melihat ada rumah warga sehingga Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa mendatangi rumah warga tersebut untuk meminta air minum lalu Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa bercerita kepada pemilik rumah tersebut jika Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa telah menikam orang lalu pemilik rumah tersebut ketakutan

Hal 34 dari 49 hal Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis



dan menyuruh Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa pergi dari rumahnya setelah itu Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa pergi ke semak-semak ladang sawit warga dan sampai ditengah ladang sawit tersebut dimana ada rumah walet bangunan gedung dan dikarenakan Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa sudah Lelah maka Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa tidur di sekitar gedung rumah walet tersebut lalu keesokan hari yaitu pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 06.00 WIB dimana Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa bergerak menuju jalan kecil dekat ladang warga namun pada saat berjalan Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa mendengar ada suara sepeda motor dan juga ada suara letusan senjata api dan saat itu Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa mengetahui kalau yang mengejar Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa yaitu Pihak Kepolisian hingga akhirnya Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan kepada Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dikarenakan Terdakwa sakit hati dengan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus karena sebelumnya Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus ada menendang dan memukul Terdakwa;
- Bahwa dada sebelah kiri Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus berdarah serta tenggorokan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus bolong mengeluarkan darah hingga Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus tidak berdaya;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembunuhan kepada Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dimana saat itu ada warga yang menjerit yaitu Wak Ijum dan Saksi Lailan Sapina Als Lelan;
- Bahwa lokasi pembunuhan tersebut dilakukan di tempat umum disekitar depan rumah warga atau di pinggir jalan hendak menuju tangkahan Bot;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Pertama Primer Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **Muhammad Riski Alias Puyul** yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua “sengaja” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada Terdakwa dalam unsur ketiga untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur kedua tersebut, maka unsur ketiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud direncanakan menurut R Soesilo dalam bukunya tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang di maksud dengan direncanakan lebih dahulu adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikinya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Bahyar Alias Belanda telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Harapan Lingkungan III Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;

Hal 36 dari 49 hal Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB dimana saat itu Saksi sedang foto bersama dengan teman-teman Terdakwa di pelaminan acara pesta, kemudian tiba-tiba Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus tanpa sebab menendang wajah Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus “kenapa kau tendang wajahku” kemudian Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus menjawab “kenapa kau tertawai aku” lalu Terdakwa mengatakan “siapa yang menertawai kau” setelah itu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus langsung memukul ke arah wajah Terdakwa sehingga Terdakwa menutupi wajah menggunakan kedua tangan Terdakwa dan saat itu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus terus memukuli Terdakwa sampai 4 (empat kali) namun Terdakwa terus melindungi wajah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus “aku bukan imbang kau, badanku kecil” lalu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus menjawab “kau cari imbangku siapapun jadi”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Bahyar Alias Belanda yang merupakan Ayah kandung Terdakwa yang saat itu Saksi Bahyar Alias Belanda sedang tertidur kemudian Terdakwa membangunkan Saksi Bahyar Alias Belanda lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Bahyar Alias Belanda “Ayah aku ditendang dan dipukuli Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus kemudian Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus mengatakan jika Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus mau cari imbang” selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Bahyar Alias Belanda keluar rumah namun pada saat sampai di depan rumah dimana Terdakwa kembali lagi masuk ke dalam rumah untuk mengambil sebilah pisau yang sebelumnya Terdakwa simpan di lemari kamar orang tua Terdakwa dan Terdakwa simpan pisau tersebut untuk jaga-jaga tanpa sepengetahuan kedua orang tua Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memegang pisau tersebut dan membawanya dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Bahyar Alias Belanda menuju ke rumah Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus yang jarak rumahnya dengan rumah Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) meter, lalu setelah tiba di rumah Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dimana Terdakwa bersama dengan Saksi Bahyar Alias Belanda dan saat itu ada juga yang menjaga Terdakwa bersama dengan Saksi Bahyar Alias Belanda yaitu saudara - saudara Terdakwa untukantisipasi jika Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus melakukan perlawanan, namun saat itu Terdakwa hanya berdiri

Hal 37 dari 49 hal Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar depan rumah Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus sambil jalan mondar mandir menunggu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus keluar rumah, lalu sudah sekitar 1 jam setengah yaitu sekira pukul 04.30 WIB menunggu dimana Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus tidak ada keluar rumah sehingga Terdakwa dan Saksi Bahyar Alias Belanda serta saudara - saudara Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB dimana saat itu Terdakwa terbangun dari tidur dan makan siang namun saat itu Terdakwa masih teringat terus atas perbuatan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus terhadap diri Terdakwa kemudian Terdakwa berpikir untuk membalas rasa sakit hati Terdakwa dengan cara membunuh Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus namun Terdakwa tidak ada mengatakan kepada Saksi Bahyar Alias Belanda jika Terdakwa akan membunuh Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus namun sepertinya Saksi Bahyar Alias Belanda sudah mengetahuinya dikarenakan Saksi Bahyar Alias Belanda membiarkan Terdakwa membawa sebilah pisau dan memberitahukan kepada Terdakwa saat Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus telah keluar rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB dimana saat itu Terdakwa sedang tertidur dirumah lalu sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dibanguni oleh Saksi Bahyar Alias Belanda dengan mengatakan “bangun bangun itu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus sudah keluar” lalu Terdakwa pun bangun dan mencuci muka kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil pisau sebelumnya sudah dibawa Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan pisau tersebut ke dalam celana sebelah kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa keluar ke jalan kemudian Terdakwa melihat adanya Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus yang hendak menuju ke tangkahan Bot kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau dari celananya dan pisau tersebut di pegang Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung mengejar Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dengan cara diam-diam tanpa memanggil Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus namun pada saat itu ibu-ibu disekitar kejadian tersebut berteriak dengan mengatakan “awas Terdakwa bawa pisau” lalu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus langsung menoleh kebelakang setelah itu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus lari namun dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus terjatuh dan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus telentang kemudian Terdakwa langsung mendatangi Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus namun Korban Alm. MHD Firdaus

Hal 38 dari 49 hal Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barus Alias Uus berusaha untuk menghindar atau melakukan perlawanan terhadap Terdakwa lalu Saksi Bahyar Alias Belanda langsung membantu Terdakwa dengan cara memegang kedua kaki Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dan mengangkat kedua kaki Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus kemudian Terdakwa duduk di atas perut Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus lalu Terdakwa langsung menikam atau menusuk ke arah dada sebelah kiri Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mengayunkan kembali pisau ke arah dada Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dan pada saat itu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus berusaha untuk memegang tangan Terdakwa namun Terdakwa terus menekan pisau tersebut ke arah dada kemudian Terdakwa juga menekan dan mengarahkan pisau ke arah tenggorokan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus hingga gagang pisau tersebut pecah dan mengenai tangan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa berhasil menusuk pisau tersebut ke arah tenggorokan atau leher Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus yang mengakibatkan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus mengorok dan tidak berdaya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menikam dada dan tenggorokan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dimana saat itu Saksi Bahyar Alias Belanda mengajak Terdakwa untuk lari selanjutnya Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa langsung menuju ke rumah dan setelah tiba di rumah Saksi Bahyar Alias Belanda melihat Terdakwa meletakkan pisau tersebut di ember dekat kamar mandi rumah setelah itu Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa lari dari rumah dan menuju ke sungai dan langsung naik ke atas bot yang terparkir hingga menuju ke Pantai burung lalu setelah sampai di Pantai burung, dimana Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa berjalan menuju jalan darat kemudian Saksi Bahyar Alias Belanda dan Terdakwa melihat ada tukang ojek yang naik sepeda motor Honda Supra yang tidak Saksi Bahyar Alias Belanda dan Terdakwa kenal lalu Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa meminta tolong kepada tukang ojek tersebut untuk diantar ke rumah Anak Saksi Bahyar Alias Belanda yaitu Saksi Bahri yang berada di Lubuk Seleng Desa Medang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara, kemudian sesampainya di rumah Saksi Bahri dimana Terdakwa memberikan ongkos ojek sebesar Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa bertemu dengan Saksi Bahri kemudian Saksi Bahri mengatakan kepada Saksi Bahyar Alias Belanda "kenapa sampai sini Yah" lalu Saksi Bahyar Alias Belanda

Hal 39 dari 49 hal Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “berkelahi adik kau, udah berkelahi ditikamnya” setelah itu Saksi Bahri menyuruh Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa untuk ke belakang rumah Saksi Bahri dikarenakan ada rumah kosong selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa bersembunyi di rumah kosong tersebut lalu sekira pukul 18.30 WIB dimana saat itu Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa mendengar suara orang ramai di sekitar rumah Saksi Bahri dikarenakan Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa takut ditangkap maka Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa pergi dari rumah kosong tersebut dan menuju ke semak-semak ladang warga kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa melihat ada rumah warga sehingga Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa mendatangi rumah warga tersebut untuk meminta air minum lalu Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa bercerita kepada pemilik rumah tersebut jika Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa telah menikam orang lalu pemilik rumah tersebut ketakutan dan menyuruh Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa pergi dari rumahnya setelah itu Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa pergi ke semak-semak ladang sawit warga dan sampai ditengah ladang sawit tersebut dimana ada rumah walet bangunan gedung dan dikarenakan Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa sudah Lelah maka Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa tidur di sekitar gedung rumah walet tersebut lalu keesokan hari yaitu pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 06.00 WIB dimana Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa bergerak menuju jalan kecil dekat ladang warga namun pada saat berjalan Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa mendengar ada suara sepeda motor dan juga ada suara letusan senjata api dan saat itu Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa mengetahui kalau yang mengejar Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa yaitu Pihak Kepolisian hingga akhirnya Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan kepada Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dikarenakan Terdakwa sakit hati dengan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus karena sebelumnya Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus ada menendang dan memukul Terdakwa;

Hal 40 dari 49 hal Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dada sebelah kiri Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus berdarah serta tenggorokan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus bolong mengeluarkan darah hingga Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus tidak berdaya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembunuhan kepada Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dimana saat itu ada warga yang menjerit yaitu Wak Ijum dan Saksi Lailan Sapina Als Lelan;

Menimbang, bahwa lokasi pembunuhan tersebut dilakukan di tempat umum disekitar depan rumah warga atau di pinggir jalan hendak menuju tangkahan Bot;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus meninggal dunia, berdasarkan hasil Visum Et Repertum luar dan dalam atas nama MHD. FIRDAUS BARUS No. 445/590/TU/VER/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Isneri, M.KM, selaku dokter UPT. Puskesmas Pagurawan Kecamatan Medang Deras dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan

Kepala : Tidak ada kelainan.
Leher : Luka tusuk pada bagian leher dengan ukuran
P : ± 10 cm L : ± 5 cm.
Dada : Luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri dengan
ukuran P : ± 7 cm L : ± 3 cm.
Perut : Tidak ada kelainan.
Anggota Gerak Atas : Tidak ada kelainan.
Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan.
Genitalia : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan

Dijumpai :

- Luka tusuk pada bagian leher dengan ukuran P : ± 10 cm L : ± 5 cm.
- Luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri dengan ukuran P : ± 7 cm L : ± 3 cm.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, perbuatan Terdakwa tersebut benar-benar dilakukan dengan sadar, hal mana telah membuktikan adanya niat dan persiapan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Hal 41 dari 49 hal Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis



Ad.4. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, melakukan (*dader*), menyuruh melakukan (*doen plegen*), turut melakukan (*madeplegen*) di dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Turut Melakukan (*madeplegen*), di dalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar, kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Bahyar Alias Belanda telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Harapan Lingkungan III Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB dimana saat itu Saksi sedang foto bersama dengan teman-teman Terdakwa di pelaminan acara pesta, kemudian tiba-tiba Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus tanpa sebab menendang wajah Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus “kenapa kau tendang wajahku” kemudian Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus menjawab “kenapa kau tertawai aku” lalu Terdakwa mengatakan “siapa yang menertawai kau” setelah itu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus langsung memukul ke arah wajah Terdakwa sehingga Terdakwa menutupi wajah

Hal 42 dari 49 hal Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tangan Terdakwa dan saat itu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus terus memukuli Terdakwa sampai 4 (empat kali) namun Terdakwa terus melindungi wajah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus “aku bukan imbang kau, badanku kecil” lalu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus menjawab “kau cari imbangku siapapun jadi”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Bahyar Alias Belanda yang merupakan Ayah kandung Terdakwa yang saat itu Saksi Bahyar Alias Belanda sedang tertidur kemudian Terdakwa membangunkan Saksi Bahyar Alias Belanda lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Bahyar Alias Belanda “Ayah aku ditendang dan dipukuli Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus kemudian Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus mengatakan jika Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus mau cari imbang” selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Bahyar Alias Belanda keluar rumah namun pada saat sampai di depan rumah dimana Terdakwa kembali lagi masuk ke dalam rumah untuk mengambil sebilah pisau yang sebelumnya Terdakwa simpan di lemari kamar orang tua Terdakwa dan Terdakwa simpan pisau tersebut untuk jaga-jaga tanpa sepengetahuan kedua orang tua Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memegang pisau tersebut dan membawanya dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Bahyar Alias Belanda menuju ke rumah Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus yang jarak rumahnya dengan rumah Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) meter, lalu setelah tiba di rumah Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dimana Terdakwa bersama dengan Saksi Bahyar Alias Belanda dan saat itu ada juga yang menjaga Terdakwa bersama dengan Saksi Bahyar Alias Belanda yaitu saudara - saudara Terdakwa untukantisipasi jika Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus melakukan perlawanan, namun saat itu Terdakwa hanya berdiri disekitar depan rumah Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus sambil jalan mondar mandir menunggu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus keluar rumah, lalu sudah sekitar 1 jam setengah yaitu sekira pukul 04.30 WIB menunggu dimana Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus tidak ada keluar rumah sehingga Terdakwa dan Saksi Bahyar Alias Belanda serta saudara - saudara Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB dimana saat itu Terdakwa terbangun dari tidur dan makan siang namun saat itu Terdakwa masih teringat terus atas perbuatan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus

Hal 43 dari 49 hal Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri Terdakwa kemudian Terdakwa berpikir untuk membalas rasa sakit hati Terdakwa dengan cara membunuh Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus namun Terdakwa tidak ada mengatakan kepada Saksi Bahyar Alias Belanda jika Terdakwa akan membunuh Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus namun sepertinya Saksi Bahyar Alias Belanda sudah mengetahuinya dikarenakan Saksi Bahyar Alias Belanda membiarkan Terdakwa membawa sebilah pisau dan memberitahukan kepada Terdakwa saat Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus telah keluar rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB dimana saat itu Terdakwa sedang tertidur dirumah lalu sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dibanguni oleh Saksi Bahyar Alias Belanda dengan mengatakan “bangun bangun itu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus sudah keluar” lalu Terdakwa pun bangun dan mencuci muka kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil pisau sebelumnya sudah dibawa Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan pisau tersebut ke dalam celana sebelah kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa keluar ke jalan kemudian Terdakwa melihat adanya Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus yang hendak menuju ke tangkahan Bot kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau dari celananya dan pisau tersebut di pegang Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung mengejar Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dengan cara diam-diam tanpa memanggil Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus namun pada saat itu ibu-ibu disekitar kejadian tersebut berteriak dengan mengatakan “awas Terdakwa bawa pisau” lalu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus langsung menoleh kebelakang setelah itu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus lari namun dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus terjatuh dan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus telentang kemudian Terdakwa langsung mendatangi Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus namun Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus berusaha untuk menghindar atau melakukan perlawanan terhadap Terdakwa lalu Saksi Bahyar Alias Belanda langsung membantu Terdakwa dengan cara memegang kedua kaki Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dan mengangkat kedua kaki Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus kemudian Terdakwa duduk di atas perut Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus lalu Terdakwa langsung menikam atau menusuk ke arah dada sebelah kiri Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mengayunkan kembali pisau ke arah dada Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dan pada saat itu Korban Alm. MHD Firdaus

Hal 44 dari 49 hal Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barus Alias Uus berusaha untuk memegang tangan Terdakwa namun Terdakwa terus menekan pisau tersebut ke arah dada kemudian Terdakwa juga menekan dan mengarahkan pisau ke arah tenggorokan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus hingga gagang pisau tersebut pecah dan mengenai tangan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa berhasil menusukan pisau tersebut ke arah tenggorokan atau leher Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus yang mengakibatkan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus mengorok dan tidak berdaya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menikam dada dan tenggorokan Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dimana saat itu Saksi Bahyar Alias Belanda mengajak Terdakwa untuk lari selanjutnya Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa langsung menuju ke rumah dan setelah tiba di rumah Saksi Bahyar Alias Belanda melihat Terdakwa meletakkan pisau tersebut di ember dekat kamar mandi rumah setelah itu Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa lari dari rumah dan menuju ke sungai dan langsung naik ke atas bot yang terparkir hingga menuju ke Pantai burung lalu setelah sampai di Pantai burung, dimana Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa berjalan menuju jalan darat kemudian Saksi Bahyar Alias Belanda dan Terdakwa melihat ada tukang ojek yang naik sepeda motor Honda Supra yang tidak Saksi Bahyar Alias Belanda dan Terdakwa kenal lalu Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa meminta tolong kepada tukang ojek tersebut untuk diantar ke rumah Anak Saksi Bahyar Alias Belanda yaitu Saksi Bahri yang berada di Lubuk Seleng Desa Medang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara, kemudian sesampainya di rumah Saksi Bahri dimana Terdakwa memberikan ongkos ojek sebesar Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa bertemu dengan Saksi Bahri kemudian Saksi Bahri mengatakan kepada Saksi Bahyar Alias Belanda "kenapa sampai sini Yah" lalu Saksi Bahyar Alias Belanda menjawab "berkelahi adik kau, udah berkelahi ditikamnya" setelah itu Saksi Bahri menyuruh Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa untuk ke belakang rumah Saksi Bahri dikarenakan ada rumah kosong selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa bersembunyi di rumah kosong tersebut lalu sekira pukul 18.30 WIB dimana saat itu Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa mendengar suara orang ramai di sekitar rumah Saksi Bahri dikarenakan Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa takut ditangkap maka Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa pergi dari rumah kosong tersebut dan

Hal 45 dari 49 hal Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke semak-semak ladang warga kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa melihat ada rumah warga sehingga Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa mendatangi rumah warga tersebut untuk meminta air minum lalu Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa bercerita kepada pemilik rumah tersebut jika Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa telah menikam orang lalu pemilik rumah tersebut ketakutan dan menyuruh Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa pergi dari rumahnya setelah itu Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa pergi ke semak-semak ladang sawit warga dan sampai ditengah ladang sawit tersebut dimana ada rumah walet bangunan gedung dan dikarenakan Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa sudah Lelah maka Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa tidur di sekitar gedung rumah walet tersebut lalu keesokan hari yaitu pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 06.00 WIB dimana Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa bergerak menuju jalan kecil dekat ladang warga namun pada saat berjalan Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa mendengar ada suara sepeda motor dan juga ada suara letusan senjata api dan saat itu Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa mengetahui kalau yang mengejar Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa yaitu Pihak Kepolisian hingga akhirnya Saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tanggal 19 Desember 2024 pada pokoknya:

Hal 46 dari 49 hal Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya membebaskan Terdakwa MUHAMMAD RISKI Alias PUYUL dari seluruh tuntutan dan oleh karenanya terdakwa diputus bebas (*vrijpraak*);
2. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RISKI Alias PUYUL dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*Onslag van alle rechtsvervolgning*);
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa MUHAMMAD RISKI Alias PUYUL dari tahanan sejak putusan diucapkan;
4. Memulihkan nama baik Terdakwa MUHAMMAD RISKI Alias PUYUL, dengan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengumumkan putusan pengadilan agar di ketahui khalayak umum;
5. Menyatakan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut Majelis Hakim terhadap permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terdakwa meminta keringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos warna coklat terdapat bercak darah, 1 (satu) potong celana pendek warna merah, 1 (satu) potong baju kemeja batik warna biru, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) potong baju kemeja batik warna hitam keabu – abuan dan 1 (satu) potong celana keper panjang warna biru gelap, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Bahyar Alias Belanda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban MHD Firdaus Alias Uus meninggal dunia;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan kererangan;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana seumur hidup yang menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani membayar biaya perkara, namun dengan memperhatikan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hal ini pada bagian A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 3, maka dengan dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, mengenai pembebanan biaya perkara tersebut akan diambil alih dan dibebankan kepada negara;

Mengingat, Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Riski Alias Puyul** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos warna coklat terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna merah;
 - 1 (satu) potong baju kemeja batik warna biru;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong baju kemeja batik warna hitam keabu – abuan;
 - 1 (satu) potong celana keper panjang warna biru gelap;

Hal 48 dari 49 hal Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Bahyar Alias Belanda.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh Antoni Trivolta, S.H, sebagai Hakim Ketua Sidang, Dr. Tetty Siskha. S.H., M.H dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmah Laili Siregar, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Deny A.F. Sembiring, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Dr. Tetty Siskha. S.H., M.H.

Antoni Trivolta, S.H

Irse Yanda Perima, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Asmah Laili Siregar, S.H

Hal 49 dari 49 hal Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis